行政組織與管轄 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：獨立機關、行政主體、管轄權變動（委任／委託／委辦）、受託行使公權力、管轄權爭議與指定管轄、行政機關設置
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、獨立機關

一、109年第8題（原第28題）

依司法院大法官解釋意旨，關於獨立機關之敘述，下列何者錯誤？

(A) 承認獨立機關之存在，主要目的在法律規定範圍內，排除上級機關所為對其具體個案決定之指揮與監督
(B) 立法院經由立法賦予獨立機關獨立性與自主性之同時，仍應保留行政院院長對獨立機關重要人事之一定決定權限
(C) 立法院經由立法設置獨立機關，使其得依據法律獨立行使職權並自主運作，旨在強化行政一體及責任政治之要求
(D) 行政院院長更迭時，獨立機關委員因享有任期保障，故毋庸與行政院院長同進退

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	獨立機關在法律規定範圍內，排除上級機關對具體個案之指揮與監督
(B)	☑ 正確	行政院院長對獨立機關仍保留重要人事決定權，確保行政一體之最低限度運作
(C)	✗ 錯誤	獨立機關之設置旨在**緩和**行政一體之要求，使特定事務能獨立於政治干擾，而非「強化」行政一體及責任政治（釋字第613號）
(D)	☑ 正確	獨立機關委員享有**任期保障**，不隨行政院院長更迭同進退

二、110年第4題（原第23題）

下列何者為獨立機關？

(A) 行政院國家永續發展委員會
(B) 中央選舉委員會
(C) 中央廉政委員會
(D) 總統府人權諮詢委員會

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政院國家永續發展委員會為行政院之**任務編組**，非獨立機關
(B)	☑ 正確	中央選舉委員會依中央行政機關組織基準法為**獨立機關**，依法獨立行使職權，不受上級機關指揮監督
(C)	✗	中央廉政委員會為法務部廉政署之**諮詢性質**組織，非獨立機關
(D)	✗	總統府人權諮詢委員會為總統府之**諮詢機構**，非獨立機關

> [!NOTE]
> **重點整理（我國現行獨立機關）**：
>
> - **中央選舉委員會**
> - **國家通訊傳播委員會（NCC）**
> - **公平交易委員會**
> - **國家運輸安全調查委員會**
> - 獨立機關依法獨立行使職權，不受上級機關之指揮監督（中央行政機關組織基準法第3條第2款）

三、114年第6題（原第26題）

下列行政機關之委員，何者不受依法獨立行使職權之保障？

(A) 中央選舉委員會
(B) 公務人員保障暨培訓委員會
(C) 金融監督管理委員會
(D) 國家運輸安全調查委員會

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	受保障	中央選舉委員會為獨立機關，其委員依法獨立行使職權
(B)	受保障	保訓會為考試院所屬獨立行使職權之機關，委員依法獨立行使職權
(C)	☑ 不受保障	金管會雖為委員會組織，但其性質為**行政院所屬二級機關**，非中央行政機關組織基準法所定之獨立機關，委員不受獨立行使職權之保障
(D)	受保障	國家運輸安全調查委員會為獨立機關，委員依法獨立行使職權

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 並非所有「委員會」組織皆為獨立機關
> - **金管會**雖為委員會，但屬行政院所屬二級機關，非獨立機關
> - 判斷標準：是否依中央行政機關組織基準法第3條第2款設置為獨立機關

貳、行政主體

一、108年第6題（原第26題）

關於行政機關改制為行政法人之敘述，下列何者正確？

(A) 須有法律或自治條例之依據，始得改制設立之
(B) 原行政機關任用之公務人員應結算年資，於改制之日隨同移轉行政法人繼續進用
(C) 改制後之行政法人應自籌財源，政府機關不得編列預算核撥補助
(D) 人民對改制後行政法人之行政處分不服者，得向改制前之行政機關提起訴願

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政法人之設立須有**法律或自治條例**之依據（中央行政機關組織基準法§37）
(B)	✗	原任用公務人員得繼續進用，但非當然隨同移轉，須依各行政法人設置條例規定辦理
(C)	✗	行政法人之經費來源包括政府核撥補助，非完全自籌
(D)	✗	行政法人具有獨立之法人格，人民不服其處分應向其**監督機關**提起訴願，非向改制前之行政機關

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 行政法人設立依據：**法律**或**自治條例**
> - 行政法人為獨立之行政主體，具有獨立法人格
> - 經費得由政府補助；人事得繼續進用原公務人員

二、112年第21題（原第41題）

下列何者為行政主體？

(A) 中央研究院
(B) 國家通訊傳播委員會
(C) 國家教育研究院
(D) 國家資通安全研究院

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	中央研究院為總統府直轄之**行政機關**，非行政主體（行政主體為國家）
(B)	✗	NCC為**獨立機關**，屬行政機關，非獨立之行政主體
(C)	✗	國家教育研究院為教育部所屬之**三級機關**，非獨立之行政主體
(D)	☑ 正確	國家資通安全研究院依其設置條例為具有獨立法人格之**行政法人**，為獨立之行政主體

[!NOTE]
重點整理（行政主體之類型）：

1. **國家**：最主要之行政主體
2. **地方自治團體**：直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）
3. **公法人**：
    - **公法社團**：如農田水利會（已改制）、各種公會
    - **公法財團**：如中央存款保險公司（爭議）
    - **行政法人**：如國家資通安全研究院、國家表演藝術中心
    - **營造物法人**：如公立大學（釋字第380號）
      ⚠ 行政機關（如NCC、中研院）非行政主體，僅為國家之「手」

參、行政機關設置

一、108年第5題（原第25題）

下列何者為行政機關？

(A) 行政院訴願審議委員會
(B) 財政部會計師懲戒覆審委員會
(C) 公務人員保障暨培訓委員會
(D) 新北市政府採購申訴審議委員會

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政院訴願審議委員會為行政院之**內部單位**（任務編組），非獨立之行政機關
(B)	✗	會計師懲戒覆審委員會為**審議性質之組織**，非行政機關
(C)	☑ 正確	公務人員保障暨培訓委員會為考試院所屬之**獨立行使職權之機關**，具有行政機關地位
(D)	✗	採購申訴審議委員會為地方政府之**內部單位**，非獨立之行政機關

[!NOTE]
重點整理：

- **行政機關**：代表國家、地方自治團體或其他行政主體表示意思，對外行使公權力
- **內部單位**：訴願審議委員會、採購申訴審議委員會等，不具對外行政機關地位
- 保訓會 → 考試院所屬獨立行使職權之機關，具行政機關地位

二、113年第26題

有關設置中央行政機關之權限，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政院經行政院會議及立法院之決議，得增設、裁併各部各委員會，或其他所屬機關
(B) 四級機關之組織得以行政命令定之
(C) 行政院為因應突發或新興之重大事務，得設臨時性之機關
(D) 行政機關內部單位之分工職掌，得以處務規程或辦事細則定之

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	行政院各部會之增設或裁併須以**法律**定之（中央行政機關組織基準法第4條），非僅經行政院會議及立法院決議即可
(B)	☑ 正確	四級機關（如署之分署、局之分局）之組織得以**命令**定之（基準法第5條第3項）
(C)	☑ 正確	行政院為因應突發或新興之重大事務，得設**臨時性機關**（基準法第36條）
(D)	☑ 正確	機關內部單位之分工職掌以**處務規程**（首長制機關）或**辦事細則**（委員會制機關）定之（基準法第13條）

[!NOTE]
重點整理（機關組織之法律依據）：

- **一級機關**（行政院）：憲法
- **二級機關**（各部會）：法律
- **三級機關**（署、局）：法律
- **四級機關**（分署、分局）：命令
- **內部單位**：處務規程或辦事細則

肆、管轄權變動

一、108年第7題（原第27題）

依司法實務見解，關於行政機關管轄權，下列敘述何者正確？

(A) 行政機關之管轄權，得由行政程序當事人以協議方式變動之
(B) 上級機關將其權限之一部分，委由其下級機關辦理，為行政委託
(C) 行政機關將其管轄權限委任其他機關辦理時，未將委任事項及法規依據公告者，該權限委任效力未定
(D) 原管轄權之機關除依行政程序法第18條規定喪失管轄權外，不因其將權限之一部委任其他機關辦理，而喪失管轄權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	管轄權係**法定**，不得由當事人以協議變動（行程法§11 Ⅴ）
(B)	✗	上級機關將權限委由下級機關辦理，為**權限委任**（行程法§15 Ⅰ），非行政委託
(C)	✗	未公告不影響委任之**內部效力**，但不得對外主張，非「效力未定」
(D)	☑ 正確	委任僅係將權限之一部交由他機關執行，原機關**不因此喪失管轄權**（行程法§15之法理）

二、110年第5題（原第24題）

有關管轄權變動之敘述，下列何者正確？

(A) 行政程序法所規定之權限委任，亦包含下級機關將權限委由上級機關行使之情形
(B) 內政部將某項職掌委由直轄市行使，性質上為權限委託
(C) 就受託行使公權力而言，對外須以受託之私人團體或個人名義行文
(D) 就受託行使公權力而言，行政機關僅得以行政處分之方式將權限授予私人

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	權限委任僅指**上級機關**將權限委任**下級機關**執行，不包含下級委由上級之情形（行政程序法第15條第1項）
(B)	✗ 錯誤	內政部（中央）將職掌委由直轄市（地方）行使，屬**委辦**事項（地方制度法第2條第3款），非權限委託
(C)	☑ 正確	受託行使公權力之私人團體或個人，以**自己名義**對外行文（行政程序法第16條第2項）
(D)	✗ 錯誤	行政機關得以**法規依據**或**行政契約**方式將公權力委託私人行使，不限於行政處分

[!NOTE]
重點整理（管轄權變動三態樣）：

類型	意義	對外名義	法律依據
委任	上級→下級	以**受任機關**名義	行程法§15 Ⅰ
委託	不相隸屬機關間	以**受託機關**名義	行程法§15 Ⅱ
委託私人	機關→私人	以**受託私人**名義	行程法§16

三、113年第27題

關於行政機關管轄權之敘述，依法律規定及司法實務見解，下列何者錯誤？

(A) 管轄權非依法律或依法律授權所訂定之法規命令，不得設定或變更
(B) 管轄權移轉未為公告，並不影響其效力
(C) 地方政府於必要之情形下，不排除得依法規將自治事項委託由中央行政機關執行之
(D) 授權行政機關得為管轄權移轉之法規，原則上應與設定該機關管轄權之法規相同位階

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	管轄法定原則：管轄權須依法律或法規命令設定或變更（行政程序法第11條第5項）
(B)	✗ 錯誤	管轄權之委任或委託應**公告**之，且**刊登政府公報或新聞紙**（行政程序法第15條第3項）。未為公告將影響其對外效力
(C)	☑ 正確	委託不以上級對下級為限，地方政府於必要時亦得委託中央機關執行特定事項
(D)	☑ 正確	管轄權移轉之授權法規，原則上應與設定管轄權之法規位階相當（法律保留體系下之要求）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 管轄法定原則 → 管轄權之設定或變更須有法律或法規命令之依據
> - 管轄權恆定原則 → 管轄權一經確定，不因事後事實變更而變動
> - 委任/委託須**公告**並刊登政府公報

四、114年第7題（原第27題）

組織法規修正後，甲機關之某項職掌移由乙機關管轄時，下列敘述何者錯誤？

(A) 若相關行政法規仍規定甲機關為管轄機關，且甲機關仍存續時，甲機關與乙機關得聯名公告變更管轄之事項
(B) 若甲機關被裁撤，其中部分職掌由乙機關承受，但相關行政法規仍載明甲機關為管轄機關，得由乙機關單獨公告變更管轄之事項
(C) 關於機關管轄變更之公告，原則上自公告之日起算至第3日起發生移轉管轄權之效力
(D) 若甲機關尚有1件已受理之申請案，甲機關雖然存續但已不再具有本案管轄權，則甲機關原則上仍得繼續處理本案

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政法規未修正前，甲乙機關得**聯名公告**變更管轄事項（行政程序法第11條第3項）
(B)	☑ 正確	甲機關被裁撤時，由承受業務之乙機關**單獨公告**變更管轄（行政程序法第11條第4項）
(C)	☑ 正確	公告自公告之日起算至**第3日**起發生效力（行政程序法第11條第3項後段）
(D)	✗ 錯誤	甲機關已不再具有管轄權，依管轄法定原則，應**移送**予有管轄權之乙機關處理，不得繼續處理。此與「管轄權恆定原則」不同——管轄權恆定是指管轄權確定後不因事實變更而變動，但**組織法規之修正**直接變更管轄權歸屬

伍、受託行使公權力與委託

一、111年第8題（原第27題）

甲參加國民年金保險為被保險人，不服勞工保險局關於其請領老年年金給付之核定，依司法實務之見解，下列敘述何者正確？

(A) 受立法委託之勞工保險局為原處分機關，並以其上級機關勞動部為訴願機關
(B) 受立法委託之勞工保險局為原處分機關，並以中央主管機關內政部為訴願機關
(C) 受立法委託之勞工保險局為原處分機關，並以中央主管機關衛生福利部為訴願機關
(D) 原委託機關衛生福利部為原處分機關，並以其上級機關行政院為訴願機關

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	勞保局為受**立法委託**，非組織上隸屬勞動部，訴願機關非勞動部
(B)	✗	國民年金之中央主管機關為**衛生福利部**，非內政部
(C)	☑ 正確	國民年金保險之保險人為勞保局（受立法委託），原處分機關為勞保局；訴願機關為中央主管機關**衛生福利部**（訴願法第10條）
(D)	✗	受委託機關（勞保局）以自己名義作成處分，勞保局即為原處分機關，非委託機關

> [!NOTE]
> **重點整理（委託與訴願管轄）**：
>
> - **受委託團體或個人**以自己名義作成行政處分 → 原處分機關＝受託者
> - **訴願管轄**：以原委託機關或其直接上級機關為訴願機關（訴願法第10條）
> - 立法委託（法律直接規定由特定機關辦理）vs. 行政委託（行政機關以行政行為委託）

二、111年第9題（原第28題）

主管機關A委託民間團體B辦理貨物進口檢驗與許可業務，若甲申請貨物進口而遭B駁回時，下列敘述何者正確？

(A) B為A之行政助手，對於甲之申請並無准駁之權限
(B) 甲對駁回申請不服，提起訴願時，訴願管轄機關為A之直接上級機關
(C) 甲對駁回申請不服，提起行政訴訟時，應以A為被告
(D) 甲因駁回申請而遭受損害，提起國家賠償訴訟時，應以A為被告

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	B為**受委託行使公權力**之民間團體，有准駁之權限（非行政助手）
(B)	✗	訴願管轄機關為**原委託機關A**（訴願法第10條），非A之上級機關
(C)	✗	行政訴訟以**原處分機關**為被告，受委託團體B以自己名義作成處分，應以**B為被告**
(D)	☑ 正確	國家賠償訴訟之賠償義務機關為**委託機關A**（國家賠償法第4條第1項），非受託團體B

[!NOTE]
重點整理（受託行使公權力之法律關係）：

事項	對象機關
原處分機關	受託者B（以自己名義行文）
訴願管轄機關	委託機關A
行政訴訟被告	受託者B
國家賠償義務機關	委託機關A

三、112年第8題（原第28題）

監察院依政治獻金法規定，委託直轄市選舉委員會辦理擬參選人之政治獻金申報事項。擬參選人如不服該直轄市選舉委員會之處分，應向何機關提起訴願？

(A) 基於管轄權限層級劃分，應向中央選舉委員會提起訴願
(B) 題示辦理事項屬權限委託，應向監察院提起訴願
(C) 題示辦理事項屬委辦事項，應向該直轄市政府提起訴願
(D) 選舉委員會為獨立機關，對其處分提起行政救濟，應不經訴願，直接提起行政訴訟

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	本案為**權限委託**，非組織上之隸屬關係，不依層級劃分
(B)	☑ 正確	監察院**委託**直轄市選委會辦理，屬權限委託。訴願管轄機關為**原委託機關（監察院）**
(C)	✗	非委辦事項，而是權限委託
(D)	✗	並無不經訴願直接提起行政訴訟之規定

四、114年第9題（原第29題）

教育部委託大學入學考試中心辦理大學入學考試事務，該中心所為之行政處分，當事人如有不服，應向何機關提起訴願？

(A) 行政院
(B) 教育部高等教育司
(C) 大學入學考試中心
(D) 教育部

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政院為教育部之上級機關，但訴願應向**委託機關**提起，非委託機關之上級機關
(B)	✗	高等教育司為教育部之內部單位，非訴願受理機關
(C)	✗	大學入學考試中心為受託者（原處分機關），非訴願管轄機關
(D)	☑ 正確	教育部**委託**大學入學考試中心辦理考試事務，訴願管轄機關為**委託機關教育部**（訴願法第10條）

陸、管轄權爭議與指定管轄

一、109年第9題（原第29題）

直轄市政府（下稱市政府）成立由各相關業務主管機關組成之聯合稽查小組，針對特種行業等進行行政檢查。關於此種聯合稽查行為之敘述，下列何者錯誤？

(A) 聯合稽查小組由業務不相隸屬之機關組成，不排除各組成機關間以行政協助方式進行檢查業務
(B) 聯合稽查行為不涉及行政機關管轄權之移轉或變更
(C) 聯合稽查中發現違章情事而為裁罰時，如涉及跨機關權限之行使，一律以市政府為原處分機關
(D) 各機關執行聯合稽查，如參與之機關對管轄權歸屬有爭議時，由市政府決定之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	聯合稽查小組由不相隸屬機關組成，得以**行政協助**方式進行（行程法§19）
(B)	☑ 正確	聯合稽查係各機關共同執行檢查，並未移轉管轄權
(C)	✗ 錯誤	聯合稽查發現違章而裁罰時，仍應由**各該管機關**依其職權裁罰，非一律以市政府為原處分機關
(D)	☑ 正確	管轄權爭議由**共同上級機關**（市政府）決定（行程法§14）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 聯合稽查不等於管轄權移轉
> - 裁罰仍由各機關依其職權為之，非一律由市政府為之
> - 管轄爭議由共同上級機關決定

二、112年第7題（原第27題）

甲依法向 A機關申請補助，A機關認為本件申請案之管轄機關應為 B機關，然而B機關則認為本件申請案之管轄機關應為 A 機關。對於此一管轄權爭議，甲向 A、B 兩機關之共同上級機關 C 機關申請指定管轄，C 機關指定本件申請案應由 B 機關管轄。依行政程序法之規定，甲若對於 C 機關之指定管轄決定不服，其救濟途徑為何？

(A) 得先提起訴願，再提起撤銷訴訟
(B) 得先提起訴願，再提起課予義務訴訟
(C) 得逕行提起一般給付訴訟
(D) 不得聲明不服

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	指定管轄決定不得提起訴願
(B)	✗	同上
(C)	✗	同上
(D)	☑ 正確	依行政程序法第14條第4項，上級機關之**指定管轄決定**，不得聲明不服。此為立法政策上為避免管轄爭議久懸不決之設計

> [!NOTE]
> **重點整理（管轄權爭議之解決）**：
>
> - **消極衝突**（互相推諉）：由共同上級機關指定管轄（行程法§14 I）
> - **積極衝突**（互相爭管）：由共同上級機關指定管轄（行程法§14 I）
> - 指定管轄決定 → **不得聲明不服**（行程法§14 IV）

柒、委任與訴願管轄

一、111年第31題（原第50題）

A 市政府公告委任所屬環境保護局就違反水污染防治法事件為裁罰。甲違反水污染防治法，遭 A 市政府環境保護局科處罰鍰新臺幣 100 萬元。甲依法提起訴願，訴願管轄機關認為該處分有違比例原則，訴願決定將罰鍰額度變更為新臺幣50萬元。甲收受訴願決定書後仍表不服，如欲提起行政訴訟，應以何機關為被告？

(A) A市政府
(B) A市政府環境保護局
(C) 以A市政府環境保護局及A市政府為共同被告
(D) 行政院環境保護署

答案：(A)（後有更正A或B者均給分）

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	本案為A市政府**委任**環保局裁罰，委任後受任機關以自己名義為處分。訴願決定變更原處分，因涉及**訴願決定變更處分**之情形，被告認

(A) ☑ 可　定有爭議。依一說，訴願決定變更後，實質上訴願機關已介入處分內容，被告應為**作成訴願決定之機關**或**原處分機關**

(B) ☑ 可　另一說認為原處分機關為環保局（受委任機關），以原處分機關為被告

(C) ✗　行政訴訟被告以一機關為原則，不生共同被告問題

(D) ✗　環保署為中央機關，與本案無關

> [!NOTE]
> **重點整理（委任與被告之確定）**：
>
> - **委任**：受任機關以自己名義為處分 → 原處分機關＝受任機關
> - 訴願決定**撤銷**原處分 → 被告＝原處分機關
> - 訴願決定**變更**原處分 → 被告認定有爭議（本題A或B均給分）
> - 行政訴訟法第24條：經訴願程序之行政訴訟，以原處分機關為被告

捌、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
獨立機關		1	1				1	3
行政主體	1				1			2
行政機關設置	1					1		2
管轄權變動（委任/委託）	1		1			1	1	4
受託行使公權力				2	1		1	4
管轄權爭議與指定管轄		1			1			2
委任與訴願管轄				1				1
合計	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	**3**	**18**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
行政法人	設立須有法律或自治條例依據；具獨立法人格；得繼續進用原公務人員
行政機關認定	內部單位（訴願審議委員會等）非行政機關；保訓會為行政機關
管轄權法定	不得由當事人協議變動；委任不喪失原機關管轄權
聯合稽查	不等於管轄權移轉，裁罰仍由各該管機關為之
獨立機關	中選會、NCC、公平會、運安會；金管會非獨立機關
行政主體 vs. 行政機關	機關為國家之「手」；行政法人為獨立行政主體
管轄權變動三態樣	委任（上→下）、委託（不相隸屬）、委託私人
受託者以自己名義行文	受委任/受委託/受託行使公權力之私人，均以自己名義對外
委託與訴願管轄	訴願向**委託機關**提起（訴願法§10）
委託與國賠	國賠義務機關為**委託機關**（國賠法§4）
委託與行政訴訟被告	被告為**受託者**（原處分機關）
指定管轄決定	**不得聲明不服**（行程法§14 IV）
管轄權移轉須公告	委任/委託應公告並刊登政府公報，未公告影響效力
機關組織層級	二級三級須法律、四級可命令、內部單位用處務規程